اتفاقية

متعلقة بنقل الأشخاص المدانين

بين

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

و

جمهورية السينغال

إن **الجمهورية الإسلامية الموريتانية** ، من جهة، و **جمهورية السنغال** من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي بـ «الأطراف"؛

إذ تعتقد أن الهدف من العقوبات هو إعادة التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم،

وإذ تضع في اعتبارها أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، من الضروري أن تتيح لمواطنيها المحرومين من حريتهم في الخارج نتيجة ارتكاب جريمة، إمكانية تنفيذ عقوبتهم في بيئتهم الاجتماعية الأصلية ؛

ومدركة أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي نقل هؤلاء المدانين إلى بلدهم؛

وإذ يساورها القلق إزاء احترام جميع الالتزامات الواردة في الآليات الدولية المطبقة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق باحترام الحق في الحياة وعدم ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة ؛

اتفقتا على ما يلي:

المادة 1 : التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ) يُقصد بمصطلح "الدولة التي أصدرت الحكم" الدولة التي حكم فيها علي الشخص الذي يمكن نقله.

ب) تعني "الدولة المنفذة" الدولة التي يمكن نقل الشخص المحكوم عليه أو الذي تم نقله إليها بالفعل ؛

ج) يُقصد بمصطلح "إدانة" أي حكم أو إجراء يتضمن الحرمان من الحرية يصدره قاضٍ لفترة محدودة أو غير محددة بسبب جريمة جنائية؛

د) يعني "الحكم" قرار قضائي نهائي لا يمكن الطعن فيه يقضي بإدانة ؛

هـ) تعني كلمة "محكوم عليه" أي شخص صدر ضده حكم بالإدانة النهائية أو سيتم تنفيذه، أو في طور التنفيذ ؛

و) يشير مصطلح "الممثل القانوني" إلى الشخص أو الهيئة المخولة، وفقًا لقانون الدولة المنفذة أو التي أصدرت الحكم، بالتصرف نيابة عن الشخص المحكوم عليه أمام الهيئات المختصة في أحد الطرفين.

المادة 2: مبادئ عامة

1. يتعهد الطرفان بأن يمنح كل منهما الآخر، في ظل الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أوسع تعاون ممكن في مسألة نقل الأشخاص المحكوم عليهم.

2. يجوز أن يتم نقل أي شخص محكوم عليه في أراضي أحد الأطراف، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، إلى أراضي الطرف الآخر لقضاء فترة العقوبة المفروضة عليه ولهذه الغاية ، يجوز له أن يعرب إما للدولة التي أصدرت الحكم أو للدولة المنفذة عن رغبته في النقل بموجب هذه الاتفاقية.
3. يمكن أن يتم طلب النقل إما من قبل الدولة التي أصدرت الحكم أو من قبل الدولة المنفذة.

المادة 3: السلطات المركزية

1. لأغراض هذه الاتفاقية، تقوم السلطات المركزية المعينة من قبل الأطراف بإرسال طلبات نقل الأشخاص المدانين والاتصال ببعضها البعض مباشرة؛
2. بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية ، فالسلطة المركزية هي الوزارة المكلفة بالعدل
3. بالنسبة لجمهورية السنغال ، فالسلطة المركزية هي الوزارة المكلفة بالعدل؛
4. يقوم كل طرف ، من خلال القنوات الدبلوماسية ، بإبلاغ الطرف الآخر بأي تغييرات في سلطته المركزية المعينة.

المادة 4:شروط النقل

1. لا تطبق هذه الاتفاقية إلا بحسب الشروط التالية:

أ) أن يكون المحكوم عليه من رعايا الدولة المنفذة وقت طلب نقله ؛

ب) أن يكون الحكم نهائيا؛

ج) أن يكون الفعل أو الترك الذي أدى إلى الإدانة معاقبا في دولة التنفيذ حتى لو كان التكييف غير متطابق ؛

د) لا تقل مدة العقوبة أو التدبير الأمني الذي سيتم التعرض له عن سنة واحدة (1) من تاريخ تقديم طلب النقل ؛

هـ) أن يوافق المحكوم عليه - أو في حالة عدم أهليته - ممثله القانوني على النقل؛

و) أن يستوفى الشخص المدان الموسر دفع الغرامات وتكاليف المحكمة والتعويضات المدنية أو الإدانات المالية. أو أي نوع قد يقع عليه وفق أحكام الحكم أو تضمن دفعه بما يرضي الدولة التي أصدرت الحكم ؛

ز) توافق الدولة التي أصدرت الحكم ودولة التنفيذ على هذا النقل.

ح) ان لا يكون المحكوم عليه خاضعا لإجراءات قضائية أخرى في دولة الادانة.

ط) عندما تعتبر الدولة متلقية الطلب ان هذا النقل من شأنه النيل من سيادتها او امنها أو بنظامها العام.

2. في حالات استثنائية، يجوز للأطراف الموافقة على النقل حتى لو كانت مدة العقوبة التي لا يزال يتعين على الشخص المحكوم عليه أن يقضيها أقل من المدة المنصوص عليها في الفقرة (1. د) من هذه المادة.
3. إعسار المحكوم عليه لا يمنع نقله.
4. لا تشترط موافقة المحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية.

المادة 5: الإلتزام بتقديم المعلومات

1. على السلطات المختصة في الأطراف إبلاغ أي شخص مدان من رعايا الطرف الآخر بالإمكانية التي يتيحها له تطبيق هذه الاتفاقية والعواقب القانونية الناشئة عن النقل.
2. إذا أعرب الشخص المحكوم عليه للدولة التي أصدرت الحكم عن رغبته في أن يتم نقله بموجب هذه الاتفاقية، تقوم تلك الدولة بإبلاغ دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.

تشمل المعلومات:

أ) اسم وتاريخ ومحل ميلاد المحكوم عليه.

ب) عنوانه في الدولة المنفذة عند الاقتضاء ؛

ج) بيان الوقائع المؤدية إلى الإدانة ؛

د) طبيعة ومدة وتاريخ بدء الإدانة.

3. يجب إبلاغ الشخص المدان كتابيا بأي إجراء تتخذه الدولة التي أصدرت الحكم أو دولة التنفيذ تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، وكذلك بأي قرار تتخذه إحدى الدولتين بشأن موضوع طلب نقل.

المادة 6: الطلبات والردود

1. تتم صياغة طلبات التحويل والردود عليها كتابيا ؛
2. يتم التعامل مع هذه الطلبات من قبل الوزراء المسؤولين عن العدل من الطرفين و يتم إرسال الردود من خلال نفس القنوات ؛
3. يقوم الطرف متلقي الطلب بإبلاغ الطرف الطالب على الفور بقراره بقبول أو رفض النقل المطلوب.

ATS

المادة 7 : قبول المحكوم عليه

1. يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم طلب نقله إلى الدولة التي أصدرت الحكم أو إلى دولة التنفيذ.
2. أن يظهر الشخص المدان قبوله بأن ينقل، وتمنح الدولة التي أصدرت الحكم لدولة التنفيذ - إذا طلبت ذلك - إمكانية التحقق من أن الشخص المحكوم عليه على علم بالعواقب القانونية الناشئة عن النقل وأنه يوافق عليها طواعية.

المادة 8: الأشخاص الذين هربوا أو انسحبوا من دولة الإدانة

1. عندما يهرب مواطن من أحد الأطراف ، موضوع حكم نهائي صادر في دولة طرف آخر من تنفيذ أو استمرار تنفيذ العقوبة في الدولة التي أصدرت الحكم، عن طريق اللجوء إلى أراضي الدولة التي أصدرت الحكم، قبل إتمام العقوبة، يجوز للدولة التي أصدرت الحكم أن تطلب منها تولي مسؤولية تنفيذ العقوبة.
2. بناء على طلب الطرف الطالب، يجوز للطرف متلقي الطلب ، قبل استلام المستندات الداعمة للطلب أو انتظار القرار بشأن الطلب، إلقاء القبض على الشخص المحكوم عليه أو اتخاذ أي إجراء آخر مناسب لضمان بقائه في دولته في انتظار قرار بشأن الطلب ويكون أي طلب من هذا القبيل مصحوبا بالمعلومات المذكورة في المادة 5 من هذه الاتفاقية ولا يمكن أن يؤدي القبض على المحكوم عليه بهذه الصفة إلى تشديد وضعه الجنائي.

المادة 9: المستندات الثبوتية

1. تزود دولة التنفيذ، بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم، بما يلي:

أ) مستند يفيد بأن المحكوم عليه من رعاياها.

ب) نسخة من الأحكام القانونية التي تبين أن الفعل أو الترك الذي أدى إلى الإدانة يشكل أيضا جريمة في دولة التنفيذ ؛

2. تقدم الدولة التي أصدرت الحكم لدولة التنفيذ، ما لم تكن أي منهما قد أشارت بالفعل إلى أنها لن توافق على النقل:

أ) نسخة مصدقة من الحكم تشير إلى أن له قوة الأمر المقضي به.

ب) نسخة من الأحكام القانونية المطبقة.

(ج) إشارة إلى طول فترة العقوبة، والمدة التي قضاها بالفعل، والمدة التي ما تزال قيد التنفيذ، بالإضافة إلى فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، إن أمكن ؛

ATS

د) تصريح من المحكوم عليه يؤكد موافقته على النقل، إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية ؛

هـ) تقرير طبي أو اجتماعي عن المحكوم عليه ، إذا لزم الأمر، وأية معلومات عن معاملته في الدولة المنفذة.

3. يجوز للدولة التي أصدرت الحكم ودولة التنفيذ أن تطلب إما استلام أي من المستندات أو الإعلانات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة قبل تقديم طلب النقل أو اتخاذ قرار بقبول النقل أو رفضه.

المادة 10: العبور

1. يُمنح العبور عبر أراضي أحد الطرفين لشخص ليس من رعايا ذلك الطرف، تم نقله إلى الطرف الآخر من قبل دولة ثالثة، عند تقديم أي من المستندات المشار إليها، في النقطتين (أ) و (د) ، من المادة 9 من هذه الاتفاقية الحالية عبر القناة الدبلوماسية.
2. تبقى حراسة الشخص في يد سلطات طرف العبور طالما كان في أراضيها.
3. في حالة استخدام المسار الجوي ، تسري الأحكام التالية:

أ) في حالة عدم التخطيط للهبوط ، يجب على الطرف الطالب أن يخطر الطرف الذي سيتم تجاوز أراضيه ويصادق على وجود إحدى الوثائق المشار إليها في النقطتين (أ) و (د) من

المادة 9 من هذه الاتفاقية.

ب) عندما يتم التخطيط للهبوط ، يقدم الطرف الطالب طلبًا قانونيا للعبور.

المادة 11: عواقب النقل

1. يتم التكفل بالشخص المدان من طرف سلطات دولة التنفيذ، والهدف من ذلك هو وقف تنفيذ الإدانة في الدولة التي أصدرت الادانة؛
2. لا يجوز للدولة التي أصدرت الحكم تنفيذ الادانة عندما تعتبر دولة التنفيذ أن تنفيذ الحكم قد اكتمل؛
3. يخضع تنفيذ الحكم لقانون الدولة المنفّذة، وهذه الدولة وحدها هي المختصة باتخاذ جميع القرارات المناسبة؛
4. من أجل تنفيذ الإدانة، تحسب الفترة التي تم قضاءها في الحبس الاحتياطي، بما في ذلك الإقامة الجبرية، مع أو بدون مراقبة إلكترونية ، ابتداء من تاريخ الاعتقال وحتى تاريخ قرار دولة التنفيذ، تحسب هذه الفترة من قبل دولة التنفيذ؛
5. موافقة المحكوم عليه ليست ضرورية لتنفيذ العقوبة بموجب هذه المادة؛
6. فيما يتعلق بتنفيذ الحكم، فإن السلطات المختصة في الدولة المنفذة تكون:

ATS

أ) مرتبطة بمدة العقوبة، بيد أن مدة العقوبة هذه أشد من العقوبة لنفس الجريمة المنصوص عليها في تشريعات الدولة المنفذة، يمكن أن تحول العقوبة إلى المدة القصوى للحرمان من الحرية بموجب تشريعاتها ؛

ب) كونها ملتزمة بالوقائع المثبتة في الحكم.

ج) لا يمكن تخفيف العقوبة إلى غرامة مالية.

المادة 12: العفو العام والعفو الخاص والتخفيف وطرق أخرى لتعديل العقوبة

1. لكل دولة أن تمنح العفو أو تخفيف العقوبة أو أي طريقة أخرى لتعديل العقوبة وفقا لتشريعاتها ، ويجب أن تبلغ الدولة الأخرى بذلك على الفور إذا لزم الأمر.
2. بمجرد إبلاغ دولة التنفيذ بأحد تدابير التسهيلات التي اتخذتها الدولة التي أصدرت الحكم ، تطبقه على الفور.

المادة 13: مراجعة قرار الإدانة وإنهاء التنفيذ

1. للدولة التي أصدرت الحكم وحدها الحق في البت في أي استئناف للمراجعة يقدم ضد قرار الحكم.
2. تنهي الدولة المنفذة تنفيذ الحكم بمجرد أن تبلغها الدولة التي أصدرت الحكم بأي قرار أو تدبير من شأنه إزالة قابلية تنفيذ الحكم أو العقوبة أو إجراء أمني.

المادة 14: عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين

لا يمكن توقيف أو متابعة أو الحكم على شخص مدان منقول من أجل تنفيذ عقوبة أو إجراء أمني وفقًا لهذه الاتفاقية بنفس الجرائم التي حُكم عليه بها من طرف دولة التنفيذ.

المادة 15: تسليم المحكوم عليهم

1. في حالة الموافقة على نقل الشخص المحكوم عليه ، يتفق الطرفان دون تأخير على التاريخ والمكان وجميع الجوانب الأخرى المتعلقة بتنفيذ التحويل.
2. تكون دولة التنفيذ مسؤولة عن حراسة الشخص المحكوم عليه أثناء نقله من الدولة التي أصدرت الحكم ، باستثناء عمليات النقل المنصوص عليها في النقطة (2) من المادة 10 من هذه الاتفاقية.
3. يتم تسليم الشخص المحكوم عليه من قبل سلطات الدولة التي أصدرت الحكم إلى سلطات الدولة المنفذة في المكان والتاريخ المتفق عليهما بينهما.

المادة 16: التكاليف

1. تتحمل دولة التنفيذ التكاليف المتكبدة في تطبيق هذه الاتفاقية ، باستثناء التكاليف التي يتم تكبدها حصريًا في تراب الدولة التي أصدرت الحكم والتكاليف المتكبدة بموجب أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية.
2. تتحمل دولة التنفيذ تكاليف النقل من لحظة وضع الشخص المحكوم عليه في عهدتها.
3. يجوز للدولة المنفذة، مع ذلك، أن تسترد كل أو بعض تكاليف نقل الشخص المحكوم عليه في حالة حدوث النقل بناء على طلبها.

المادة 17: اللغات والتصديق

يتم اعداد طلبات النقل والوثائق الداعمة باللغة الرسمية للدولة الطرف، وتكون هذه الطلبات والوثائق مصحوبة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف الآخر.

المادة 18: معلومات عن تنفيذ الحكم

تبلغ الدولة المنفذة الدولة التي أصدرت الحكم بما يلي:

أ) انتهاء العقوبة؛

ب) الهروب المحتمل للمحكوم عليه.

ج) كل القضايا التي تثيرها دولة الإدانة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 19: سريان الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة قبل دخولها حيز التنفيذ أو بعده.

المادة 20 - الدخول حيز التنفيذ

1. يخطر كل طرف الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية ، باستكمال الإجراءات التي يتطلبها تشريعه الداخلي لتنفيذ هذه الاتفاقية.
2. يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر إخطار.

المادة 21: المدة والتعديل والإنهاء

1. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس(5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في الغائها قبل انتهاء هذه الفترة. ويسري أثر الالغاء ستة (6) اشهر بعد اخطار الطرف الآخر به عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة.
2. يمكن تعديلها أو مراجعتها، وتدخل التعديلات أو المراجعات حيز التنفيذ بمجرد قبول الأطراف.

المادة 22: تسوية المنازعات

تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالتشاور بين السلطات المركزية، وفي حالة عدم الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.

حُرر في انواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021 في نسختين أصليتين باللغتين العربية و الفرنسية ، والنصان متساويان في الحجية.

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

إسماعيل ولد الشيخ أحمد

وزير الشؤون الخارجية و التعاون و الموريتانيين في الخارج

عن جمهورية السينغال:

عيساتا تال صال

وزيرة الشؤون الخارجية و السينغاليين في الخارج